

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4764/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสุพรรณบุรี
นาย สุชาติ อัครวุฒิวงศ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 (5), มาตรา 243 (1), มาตรา 246, มาตรา 247

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 192

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108, มาตรา 110

พ.ร.บ.น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2509 มาตรา 10

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 108 และศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนแต่ปรากฏตามคำฟ้องว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย ที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามมาตรา 108 ดังกล่าวคงบรรยายฟ้องว่าจำเลย มีน้ำมันหล่อลื่นที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 108 ไว้เพื่อจำหน่ายและเสนอ จำหน่ายอันเป็นความผิดตามมาตรา 110 ซึ่งมีระวางโทษตามที่บัญญัติไว้ใน มาตรา 108 เท่านั้นกรณีจึงไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 108 แห่งพระราช บัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ได้ศาลฎีกาขอรับที่จะแก้ไขเสียให้ถูกต้องได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีน้ำมันหล่อลื่นที่ปิดแผ่นฟลอยที่มีเครื่องหมายการค้า ปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย 3 รายรวมจำนวน 6,638.50 ลิตร ไว้ เพื่อ

จำหน่ายและเสนอจำหน่ายและจำเลยปลอมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยปลอมปนน้ำมันหล่อ
ลื่นให้มีคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ในประกาศ
กระทรวงเศรษฐกิจ (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเหลว ออก
ตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509 ประกาศ ณ
วันที่ 15 กันยายน 2514 จำนวน 295 ลิตรเพื่อจำหน่าย และจำเลยมีน้ำมันหล่อลื่น
อันเป็น น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่รัฐมนตรี
ประกาศกำหนดจำนวน 295 ลิตรไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป
ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110
พระราชบัญญัติน้ำมันหล่อลื่นเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา 4, 13, 25 ตี, 29 พระ
ราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 มาตรา 9 ประกาศกระทรวง
เศรษฐกิจ (ฉบับที่ 5) เรื่อง กำหนดคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเหลว ออกตามความใน
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509 ประกาศ ณ วันที่ 15
กันยายน 2514 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 50, 91 ริมของกลาง
ทั้งหมด และห้ามจำเลยประกอบอาชีพจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นและน้ำมันทุกชนิดมี
กำหนดไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นโทษ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า
พ.ศ. 2534 มาตรา 4, 108, 110 พระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521 มาตรา
4, 13, 25 ตี, 29 เรียกกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมี
สินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมไว้เพื่อจำหน่าย จำคุก 2 ปี ฐานปลอมปนน้ำมันเชื้อ
เพลิงเพื่อจำหน่ายจำคุก 1 ปี 6 เดือน รวมจำคุก 3 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับ
สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 9
เดือน ริมของกลางคำขอของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยกระทำผิดตามฟ้องจริง คดีคงมีปัญหตามฎีกาจำเลยในดุลพินิจว่าสมควรลดโทษหรือรอการลงโทษจำเลยหรือไม่โดยจำเลยฎีกาว่า จำเลยมีอาชีพเป็นหลักฐาน เป็นผู้บริหารโรงงานด้วยตนเอง จำเลยมีภาระต้องอุปการะภริยาและบุตรผู้เยาว์ 3 คนและกำลังศึกษาอยู่ 2 คน และบิดามารดาซึ่งอายุ 82 ปี กับ 75 ปีตามลำดับ บิดากำลังป่วยเป็นโรคมะเร็ง ต่อม่าน้ำเหลืองที่ขาหนีบทั้งสองข้าง จำเลยเคยช่วยบริจาคการกุศลมาหลายแห่ง จำเลยไม่เคยกระทำผิดมาก่อน จำเลยมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสและสำนึกในความผิด เห็นว่า แม้ตามลักษณะของความผิดจำเลยไม่เจตนาที่จะทำความทุกข์ ความเดือดร้อนต่อชีวิต ร่างกาย เสรีภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่น โดยตรงเช่นความผิดอาญาที่มีลักษณะเป็นความผิดในตัวเองคงมีแต่มุ่งกำไรจากการลงทุนโดยตั้งราคาจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยปลอมปนในราคาสูงก็จริง แต่ปรากฏตามข้อเท็จจริงในคำฟ้องว่านอกจากจำเลยจะมีน้ำมันหล่อลื่นที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมแล้วน้ำมันหล่อลื่นที่จำเลยปลอมปนจำหน่ายก็มีคุณภาพต่ำกว่าคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นที่รัฐมนตรีกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงเศรษฐกิจ(ฉบับที่ 5) เรื่องกำหนดคุณภาพของน้ำมันหล่อลื่นเหลว ออกตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2509ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจของประเทศชาติและความเสียหายต่อเครื่องยนต์ที่ใช้้ำมันหล่อลื่นซึ่งเป็นทรัพย์สินของประชาชนดังกล่าว เมื่อปริมาณน้ำมันหล่อลื่นดังกล่าวมีจำนวนมาก ที่ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 พินิจพิเคราะห์โทษจำคุกจำเลยโดยไม่ลดโทษให้เบาลงอีกและไม่รอการลงโทษนั้น เหมาะสมแก่ความผิดแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 และศาลอุทธรณ์ภาค 3พิพากษายืน นั้นปรากฏตามคำฟ้องว่า โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำการปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหายทั้งสามที่ได้จดทะเบียนแล้วในราชอาณาจักรตามมาตรา 108 ดังกล่าวคงบรรยายฟ้องว่า จำเลยมีน้ำมันหล่อลื่นที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมตามมาตรา 108 ไว้เพื่อจำหน่ายและเสนอจำหน่ายอันเป็นความผิดตามมาตรา 110 ซึ่งมีระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 108 เท่านั้นจึงไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยตามมาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ได้ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขเสียให้ถูกต้อง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องสำหรับข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 108 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา-มรินทร์ สุรดิษฐ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>